Reçu ce 13/11/2026

ORDRE DES AVOCATS DU BÉNIN — SECRÉTARIAT

BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BÉNIN

RÉCLAMATION DÉONTOLOGIQUE

Conflit d'intérêts

À l'encontre de Maître Victorien Olatundji FADE, avocat au Barreau du Bénin

Requérant : Gilles Sixte FELIHO, formateur juridique certifié

Fondement : Règlement n° 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014, art. 39

Saisine du Bâtonnier — article 69

Copie : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou

Réclamation en discipline du Barreau

BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BÉNIN

RÉCLAMATION DÉONTOLOGIQUE

Conflit d'intérêts

À l'encontre de Maître Victorien Olatundji FADE, avocat au Barreau du Bénin

Requérant : Gilles Sixte FELIHO, formateur juridique certifié

Fondement : Règlement n° 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014, art. 39

Saisine du Bâtonnier — article 69

Copie : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou

Réclamation en discipline du Barreau

Créteil, le 09 Novembre 2026

Gilles Sixte FELIHO

formateur juridique certifié

Monsieur le Bâtonnier

de l'Ordre des avocats du Bénin

Copie : *Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou*

RÉCLAMATION DÉONTOLOGIQUE

À l'encontre de Maître Victorien Olatundji FADE, avocat au Barreau du Bénin

Objet : Conflit d'intérêts - règlement n° 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014, art. 39. Saisine du Bâtonnier sur le fondement de l'article 69.

I. L'essentiel

En 2007, Maître Victorien Olatundji FADE a été mon mandataire pour l'adjudication d'un bien à Gbégamey. De 2013 à 2015, il a été le conseil de mes adversaires, dans des procédures dont l'enjeu est mon patrimoine, jusqu'à faire signifier, le 9 mars 2015, un jugement qui me prête la disposition d'un bien de Gbégamey prétendument légué.

Il connaissait la réalité de mon patrimoine immobilier à Gbégamey : il en détenait le dossier. Il a pourtant servi la partie adverse. C'est un conflit d'intérêts, et il se lit sur des dates et sur des noms.

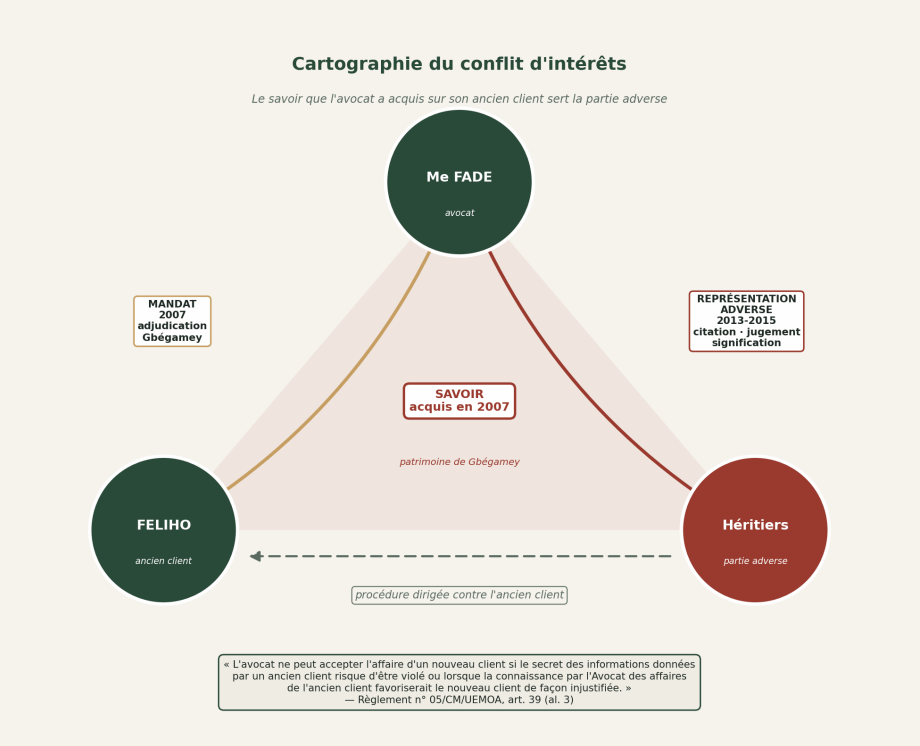


Figure 1 — *Cartographie du conflit — le savoir acquis en 2007 au service de la partie adverse (2013-2015).*

II. Les faits

Le mandat de 2007

Le procès-verbal d'adjudication dressé le **5 avril 2007** par Maître Denise EHOUZOU GANGNITO, notaire à Cotonou, constate expressément que Me Victorien Olatundji FADE a représenté Gilles Sixte FELIHO à l'adjudication des installations édifiées sur la parcelle « B » du lot 923 de Cotonou-Gbégamey, a déclaré accepter cette adjudication pour son compte et s'est engagé à apporter la preuve des pouvoirs qui lui avaient été donnés (Pièce n° 1).

Le notaire a ensuite confirmé cette qualité dans une lettre adressée à Me FADE lui-même le 19 septembre 2007 :

> *« Suite à l'adjudication des installations ou constructions existant sur la parcelle « B » du lot 923 du lotissement de COTONOU GBEGAMEY au profit de Monsieur Gilles Sixte FELIHO,* ***dont vous êtes le mandataire****, je vous transmets les pièces ci-après : une expédition du procès-verbal d'adjudication ; le permis d'habiter […] du 19 juillet 2007 »* (Pièce n° 2).

Me FADE a reçu le titre et le dossier de mon bien.

Cette constatation par acte authentique est renforcée par le droit applicable. Le mandat de l'avocat est un mandat *ad litem* : sa seule constitution vaut mandat et fait exception à l'obligation de rapporter la preuve écrite (Cour d'appel de Cotonou, arrêt n° 15 du 9 novembre 1989 : « le cas du mandat ad litem entre l'Avocat et son client fait exception », Texte n° 3). En outre, l'avocat dernier

enchérisseur est tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation ou de représenter son pouvoir ; à défaut, il est réputé adjudicataire en son nom (Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, art. 286, alinéa 1, Texte n° 4). L'adjudication étant restée acquise au profit de M. FELIHO, Me FADE a nécessairement agi et déclaré son pouvoir en bonne et due forme.

Si ces faits étaient contestés, il appartiendrait à Me FADE de renverser la constatation authentique du procès-verbal d'adjudication et la qualification donnée par l'officier public par une procédure d'inscription de faux.

L'intervention contre moi

Date	Fait	Pièce
4 et 7 juin 2013	Trois héritiers, « assistés de Maître Victorien Olatoundji FADE », citent le directeur de publication de La Nation et moi-même, que la citation déclare « complice du délit de diffamation » ; comparution fixée au 16 juillet 2013.	Pièce n° 3
31 octobre 2014	Jugement n° 114/14/3ème CH-EP du tribunal de première instance de Cotonou : les héritiers sont « tous assistés de Maître Victorien Olatoundji FADE ». Le tribunal prétend constater que j'ai « même déjà disposé de cet immeuble », un bien de Gbégamey, lot 488.	Pièce n° 4
1er janvier 2015	Entrée en vigueur du règlement n° 05/CM/UEMOA.	Texte n° 1
9 mars 2015	Signification du jugement avec commandement, à la requête des héritiers « assistés de Maître Victorien O. FADE ».	Pièce n° 4

Il s'écoule **2 085 jours** entre la lettre du notaire et la citation de 2013, **2 599 jours** jusqu'au jugement, **2 728 jours** jusqu'à la signification. Celle-ci est postérieure de **67 jours** à l'entrée en vigueur du règlement.

Une plainte déontologique a été déposée sur un autre volet le 2 avril 2023. Elle est restée sans réponse à ce jour.

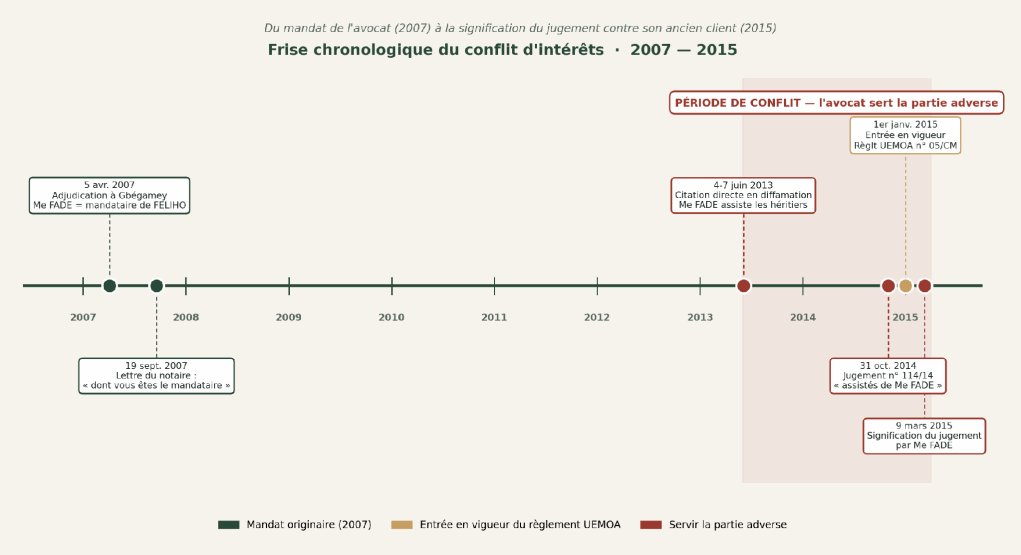


Figure 2 - Frise chronologique du conflit d'intérêts - du mandat originaire (2007) à la signification du jugement (9 mars 2015).

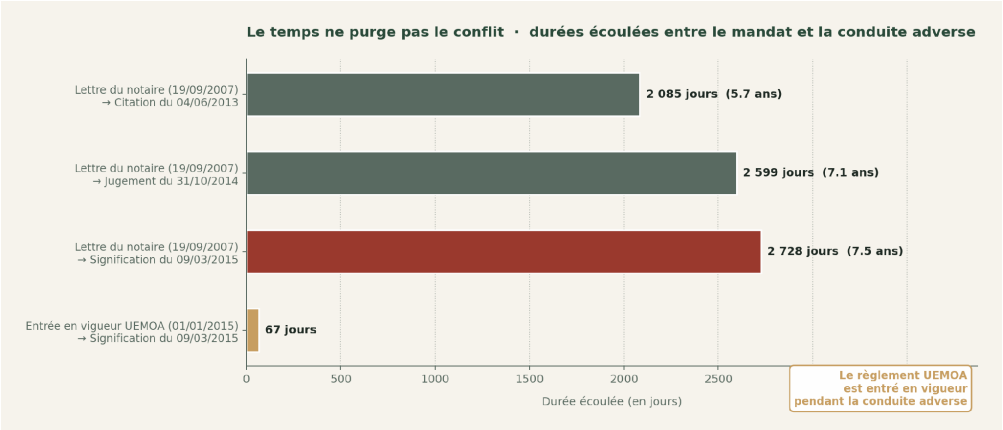


Figure 3 -Le temps ne purge pas le conflit - durées écoulées entre le mandat originaire et la conduite adverse.

III. Ce qu'est un conflit d'intérêts, et pourquoi il est grave

1. Une règle de loyauté, non une règle de procédure

Un client confie à son avocat ce qu'il a de plus exposé : ses biens, ses titres, ses fragilités. Il ne le fait que parce que l'avocat ne pourra jamais en faire usage contre lui. Cette confiance est la condition de la profession. La règle du conflit d'intérêts la protège avant tout dommage : elle interdit la situation, non le seul usage abusif.

L'article 39 du règlement n° 05/CM/UEMOA le dit en trois temps. L'avocat « ne doit être, ni le conseil, ni le représentant, ni le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il existe un risque sérieux de conflit d'intérêts ». Il « doit s'abstenir de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière ». Enfin, il « ne peut accepter l'affaire d'un

nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'Avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée » (Texte n° 1).

2. Ce que la règle ne demande pas

- **La preuve d'un abus.** Le texte vise le « risque » et la connaissance qui « favoriserait ». Un ancien client n'a pas à établir ce que son ancien avocat a fait de ce qu'il savait : c'est précisément ce qu'il ne peut pas savoir.
- **Une identité d'affaires.** Le texte vise « la connaissance par l'Avocat des affaires de l'ancien client », sans exiger que la nouvelle affaire reprenne l'ancienne. Il suffit que ce que l'avocat sait de son ancien client serve la partie adverse.
- **La mauvaise foi.** La règle s'applique à l'avocat loyal comme à l'autre. Elle ne juge pas l'intention : elle retire l'occasion.
- **Une exception de provenance.** L'article 39 vise « l'Avocat ». Il ne distingue pas selon que l'affaire lui est venue d'un mandat, d'une désignation d'office ou d'un confrère. Même l'avocat désigné d'office s'abstient.
- **Le consentement de l'avocat.** Seul l'ancien client pourrait lever l'interdiction, et il ne l'a jamais fait.

3. Le temps ne la purge pas

Le secret qui protège l'ancien client lui survit. Le Code de déontologie du Barreau de l'Ontario écrit que cette obligation « ne prend pas fin avec le rapport professionnel dont elle est née ; elle subsiste indéfiniment ». Le conflit se prolonge tant que l'avocat sert la partie adverse contre son ancien client : en 2015, Me FADE a fait signifier le jugement ; ses effets se poursuivent aujourd'hui.

4. Une règle commune à la profession entière

La règle n'a rien de local. Le règlement intérieur national français (art. 4) interdit à l'avocat d'accepter l'affaire d'un nouveau client « lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client ». Aux États-Unis, la règle 1.9 du Model Rules of Professional Conduct de l'American Bar Association interdit d'agir contre un ancien client dans une affaire « substantially related » : celle où existe « a substantial risk that confidential factual information as would normally have been obtained in the prior representation would materially advance the client's position in the subsequent matter ». Au Québec, l'avocat « évite toute situation de conflit d'intérêts » (art. 71 du Code de déontologie). Partout, le critère est la connaissance que l'avocat a acquise d'un client et qui peut servir contre lui.

5. Les sanctions

Tout manquement à la probité, à la loyauté ou à la délicatesse expose l'avocat à l'avertissement, au blâme, à l'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois ans, ou à la radiation (art. 63 et 64).

IV. Le conflit est effectif

1. Me FADE a connu mon patrimoine de Gbégamey

Mandataire pour l'acquisition, il a reçu l'expédition du procès-verbal d'adjudication et le permis d'habiter du bien (Pièces n° 1 et 2). Il a su ce que j'avais acquis à Gbégamey, comment, à quelle date, en quelle qualité. Ce savoir n'a pas d'équivalent chez mes adversaires.

2. Il a servi mes adversaires sur un terrain qui touche ce savoir

Le jugement qu'il a fait signifier prétend constater que j'ai « même déjà disposé de cet immeuble », par référence à un bien de Gbégamey, lot 488 (Pièce n° 4). Qui connaît la réalité du patrimoine de Gbégamey d'une personne est mieux placé que quiconque pour faire valoir **ou éviter une assertion sur la disposition d'un bien de ce quartier.** C'est la situation que l'article 39 interdit : la connaissance des affaires de l'ancien client favorise le nouveau.

3. Il était adversaire déclaré

En 2013, il assiste ceux qui me citent comme « complice » (Pièce n° 3). En 2014, il les assiste dans le jugement. En 2015, il fait signifier le jugement (Pièce n° 4).

4. Il n'a pas observé l'abstention

Au 1er janvier 2015, Me FADE était déjà le conseil des héritiers contre son ancien client. L'article 39, alinéa 2, lui imposait de s'abstenir de s'occuper des affaires concernées. Il a fait l'inverse : 67 jours plus tard, il faisait signifier le jugement avec commandement (Pièce n° 4).

5. Le règlement s'applique

Le règlement est en vigueur depuis le 1er janvier 2015. L'article 92 « abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires ». La Cour de justice de l'UEMOA juge que « le principe de primauté commande l'application de la norme communautaire, dès son entrée en vigueur » et que « le juge national a l'obligation d'écarter » la règle nationale incompatible (arrêt n° 005/2020 du 8 juillet 2020, Texte n° 2).

V. Réponse aux moyens prévisibles

Moyen	Réponse

« Ce n'est pas la même affaire. »	L'article 39 vise « la connaissance par l'Avocat des affaires de l'ancien client », non l'identité d'affaire. Même personne, même patrimoine, même quartier.
« Aucun secret n'a été violé. »	Le texte est préventif : le « risque » et la connaissance qui « favoriserait » suffisent. L'ancien client n'a pas à prouver un usage qu'il ne peut connaître.
« Les faits sont anciens. »	Le règlement ne prévoit aucun délai de prescription de l'action disciplinaire. Le secret survit au mandat et le conflit se prolonge tant que le jugement signifié produit ses effets.
« Le règlement est postérieur à 2007. »	Il est en vigueur depuis le 1er janvier 2015 et l'abstention est continue : la signification du 9 mars 2015 lui est postérieure de 67 jours.

VI. Demandes

Je prie Monsieur le Bâtonnier, saisi sur le fondement de l'article 69 du règlement :

1. d'enregistrer la présente réclamation et d'en accuser réception ;

2. de désigner un rapporteur ;

3. d'entendre Me Victorien Olatundji FADE, appelé quinze jours à l'avance (art. 68) ;

4. de prononcer le renvoi devant le Conseil de discipline, pour violation de l'article 39, et la sanction qu'appelle ce manquement (art. 63 et 64) ;

5. de me notifier la décision.

Je prie Monsieur le Procureur Général, en copie, d'user de la faculté que lui ouvre l'article 69 (« à la demande du Procureur Général ») et, à défaut de décision dans les trois mois, de saisir directement la Cour d'appel (loi n° 65-6 du 20 avril 1965, art. 30).

Veuillez agréer, Monsieur le Bâtonnier, l'expression de ma haute considération.



Gilles Sixte FELIHO

Bordereau des pièces et textes

Pièce / Texte	Document
Pièce n° 1	Procès-verbal d'adjudication du 5 avril 2007 (Maître Denise EHOUZOU GANGNITO) – constatation de la représentation par Me FADE

Pièce n° 2	Lettre du notaire Denise EHOUZOU GANGNITO à Me Victorien FADE, 19 septembre 2007
Pièce n° 3	Citation directe en diffamation, 4 et 7 juin 2013
Pièce n° 4	Signification du jugement avec commandement, 9 mars 2015, et jugement n° 114/14/3ème CH-EP du 31 octobre 2014
Texte n° 1	Règlement n° 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 (art. 39, 63, 64, 68, 69, 92)
Texte n° 2	Cour de justice de l'UEMOA, arrêt n° 005/2020 du 8 juillet 2020
Texte n° 3	Cour d'appel de Cotonou, arrêt n° 15 du 9 novembre 1989
Texte n° 4	Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, art. 286